

Cinco mil cuatrocientos treinta y seis

Repertorio Fojas

352

Nº

15032

Antofagasta,

05 OCT. 2005



REPERTORIO Nº 2741-2005



REGLAMENTO DE COPROPIEDAD

"EDIFICIO CREATIVA DOS"

SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES Y RENTA ASTORE S.A.

En Antofagasta, República de Chile, a cuatro de octubre de dos mil cinco, ante mi,

JULIO ALEJANDRO ABASOLO ARAVENA, chileno, casado, Abogado, Notario

Público de la Segunda Notaría y Conservador de Minas de Antofagasta, con oficio en

esta ciudad, calle Washington número dos mil seiscientos cincuenta y tres,

comparece: don **RAUL MOISES MORENO MORENO**, chileno, casado y separado

totalmente de bienes, según se acreditará, comerciante, cédula nacional de

identidad y rol único tributario número seis millones doscientos setenta y seis mil

novecientos setenta y nueve guión tres, en representación, según se establecerá,

de la **SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES Y RENTA ASTORE S.A.**

persona jurídica, del giro de su denominación, rol único tributario número noventa y

seis millones quinientos noventa y un mil doscientos guión dos, ambos con domicilio

en la comuna y ciudad de Antofagasta, calle Manuel Antonio Matta número dos mil

quinientos treinta y siete, el compareciente mayor de edad, quien acredita su

identidad con su cédula citada, doy fe, y expone lo siguiente: **PRIMERO:** Según

consta de la inscripción de fojas **novecientos sesenta y cinco vuelta**, bajo el

número mil seiscientos cincuenta y cinco del Registro de Propiedad del

Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, **del año mil novecientos noventa y**

uno, la Sociedad Inmobiliaria de Inversiones y Renta Astore S.A. es dueña del bien

inmueble ubicado en esta ciudad, calle Salvador Reyes número mil ciento sesenta,

que según sus títulos mide doce metros cincuenta centímetros de frente por

cincuenta metros de fondo y deslinda: **AL NORTE:** con calle Salvador Reyes ; **AL**

SUR: con Custodio Vidaurre ; **AL ORIENTE;** con terrenos vacantes **AL PONIENTE;**

con José Ramón Mandiola .Lo adquirió por compra que hizo a la Sucesión de don

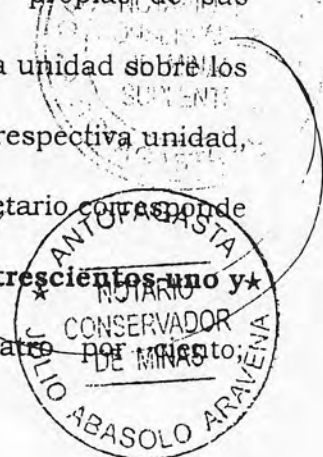
Juan Yoma Yoma, formada por sus hijos legítimos María Teresa y Jorge Alfonso de



apellidos Yoma Bravo, y su cónyuge sobreviviente doña Haydée del Carmen Bravo Gutiérrez, mediante escritura pública de compraventa otorgada el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y uno, ante quien fuera Notario Público de Antofagasta don Renato Astrosa Sotomayor. **SEGUNDO:** En el inmueble antes singularizado la sociedad propietaria construyó un edificio de ocho pisos denominado "Edificio Creativa Dos", compuesto de veintidós departamentos, cinco bodegas y veinte estacionamientos, acogidos a las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley número dos de mil novecientos cincuenta y nueve y sus modificaciones, a la ley diecinueve mil quinientos treinta y siete sobre Régimen de Copropiedad Inmobiliaria y su Reglamento, como también al decreto con fuerza de Ley número cuatrocientos cincuenta y ocho, de mil novecientos setenta y cinco, Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, y de conformidad a los planos y especificaciones técnicas elaboradas por el arquitecto señor Jorge Toledo R. El Permiso de Edificación del "EDIFICIO CREATIVA DOS" fue otorgado con fecha veinte de abril de dos mil cuatro, bajo el número doscientos cincuenta y siete y modificado por Permiso de Edificación número trescientos sesenta y tres de fecha veinte de septiembre de dos mil cinco, todos otorgados por la Ilustre Municipalidad de Antofagasta. El inmueble en cuestión cuenta con la respectiva declaración jurada para el cálculo del avalúo fiscal de la edificación terminada de cada unidad acogida a la ley copropiedad inmobiliaria, con el rol matriz seiscientos setenta y cuatro guión diecisiete **TERCERO:** Que de acuerdo a las normas contenidas en la Ley diecinueve mil quinientos treinta y siete, de fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, y su Reglamento, don Raúl Moisés Moreno Moreno en representación de "SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES Y RENTA ASTORE S.A." viene en dictar el Reglamento de Copropiedad que regirá el Edificio "Creativa Dos", de acuerdo a las siguientes disposiciones, a saber: **TITULO PRIMERO: Disposiciones Generales.- ARTICULO PRIMERO:** El presente Reglamento de Copropiedad regulará los derechos y obligaciones de los propietarios de los departamentos, estacionamientos y bodegas de que se ha hecho referencia en



las cláusulas anteriores y el régimen de administración interna de los bienes comunes y tendrá fuerza obligatoria para toda persona natural o jurídica que: a) Adquiera a cualquier título una o más de dichas unidades o que posea cuotas o derechos en ella y a los sucesores en sus derechos. b) A quien el propietario de una unidad hubiere cedido el uso y goce, y c) A quien ocupe a cualquier título alguna de dichas unidades. **ARTICULO SEGUNDO:** En el silencio de este reglamento se aplicarán las disposiciones de la Ley diecinueve mil quinientos treinta y siete y su reglamento.- **ARTICULO TERCERO:** El conjunto, denominado "Edificio Creativa Dos", comprende un edificio de ocho pisos, compuesto de veintidós departamentos, veinte estacionamientos y cinco bodegas. **ARTICULO CUARTO:** Cada propietario será dueño exclusivo de su unidad, y comunero en los bienes de dominio común. Se reputan bienes de dominio común: a) Los necesarios para la existencia, seguridad y conservación del condominio, tales como terrenos de dominio común, cimientos, fachadas, muros exteriores y soportantes, estructura, techumbres, instalaciones generales y ductos de energía eléctrica, de alcantarillado de gas, de agua potable y de sistemas de comunicaciones; b) aquellos que permitan a todos y a cada uno de los copropietarios el uso y goce de las unidades de su dominio exclusivo; c) Circulares Horizontales y verticales, terrazas comunes y aquellas superficies que en todo o parte sirvan de techo a la unidad del piso inferior, dependencias de servicios comunes, oficinas o dependencias destinadas al funcionamiento de la administración y a la habitación del personal; y d) Los bienes muebles o inmuebles destinados permanentemente al servicio, la recreación y el esparcimiento comunes de los copropietarios. Pertenece exclusivamente al respectivo propietario el uso de los medidores de servicios instalados para las necesidades propias de sus respectivas propiedades. **ARTICULO QUINTO:** El derecho de cada unidad sobre los bienes de dominio común será proporcional al avalúo fiscal de la respectiva unidad, que según la Declaración Jurada para estos efectos, a cada propietario corresponde a prorrata; **DEPARTAMENTOS:** Departamentos doscientos uno, trescientos uno y cuatrocientos uno, en un cuatro coma noventa y cuatro por mil.

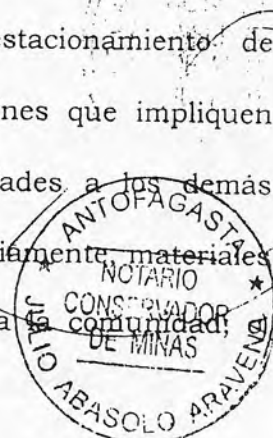


departamentos doscientos dos, trescientos dos y cuatrocientos dos, en un cuatro coma cero seis por ciento; departamentos doscientos tres , trescientos tres y cuatrocientos tres, en un tres coma cincuenta y nueve por ciento; departamento doscientos cuatro, trescientos cuatro y cuatrocientos cuatro, en un cuatro coma ochenta y nueve por ciento; departamento quinientos uno, en un tres coma setenta y ocho por ciento; departamento quinientos dos, en un tres coma cuarenta y cuatro por ciento; departamento quinientos tres, en un tres coma treinta y nueve por ciento; departamento quinientos cuatro, en un tres coma setenta y cuatro por ciento, departamento seiscientos uno, en un cinco coma setenta y cinco por ciento, departamento seiscientos dos, en un cinco coma sesenta y cuatro por ciento; departamento setecientos uno, en un tres coma setenta y tres por ciento; departamento setecientos dos, en un tres coma cincuenta y siete por ciento; departamento ochocientos uno, en un tres coma veintiún por ciento; departamento ochocientos dos, en un tres coma cero seis por ciento ; **BODEGAS :** Bodegas números uno, dos, tres, cuatro y cinco: en un cero coma cero cinco por ciento. **ESCIONAMIENTOS:** Estacionamientos números uno, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve: en un cero coma treinta por ciento. Estacionamientos números dos, tres y doce: en un cero coma veinticinco por ciento. Estacionamiento número diez: en un cero coma treinta y tres por ciento. Estacionamiento número once: en un cero coma veintiséis por ciento. Estacionamiento número trece: en un cero coma cincuenta y tres por ciento. Estacionamiento catorce: en un cero coma cincuenta y un por ciento. Estacionamiento número quince: en un cero coma cuarenta y nueve por ciento. Estacionamientos números dieciséis , diecisiete, dieciocho y diecinueve en un cero coma sesenta por ciento. Estacionamiento veinte en un cero coma sesenta y siete por ciento. **ARTICULO SEXTO:** El propietario de una unidad que ceda el uso de ésta, a cualquier título, responderá solidariamente con el respectivo usuario del cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas.- **TITULO SEGUNDO:** Derechos y Obligaciones del propietario: **ARTICULO SEPTIMO:** El derecho de



propietario sobre los bienes comunes será el ya definido en el artículo quinto y será inseparable del dominio de la respectiva unidad de modo que ningún propietario podrá enajenar, transmitir, gravar, ceder, ni dar en uso a ningún título su unidad en forma independiente de sus derechos en los bienes comunes ni viceversa.-

ARTICULO OCTAVO: Ningún propietario podrá hacer uso, en beneficio propio de los servicios de agua potable, energía o gas destinado a la operación de los bienes comunes.- **ARTICULO NOVENO:** Los copropietarios, arrendatarios u ocupantes a cualquier título de cada unidad, deberán ejercer sus derechos sin restringir ni perturbar el legítimo ejercicio de los que corresponden a los ocupantes de las demás unidades. Las unidades se usarán en forma ordenada y tranquila y no podrán utilizarse para otros objetos que los establecidos en los planos aprobados por la Dirección de Obras Municipales. Tampoco se podrá ejecutar acto alguno que perturbe la tranquilidad de los demás ocupantes o comprometa la seguridad, salubridad y habitabilidad del edificio o de sus unidades, ni provocar ruidos en las horas que ordinariamente se destinan al descanso, especialmente entre las veintidós cero cero horas y las ocho cero cero horas, ni almacenar en las unidades materias que puedan dañar las otras unidades o los bienes comunes. La infracción a los dispuesto en este artículo será sancionada con arreglo al artículo treinta y dos de la Ley, diecinueve mil quinientos treinta y siete. Podrán denunciar estas infracciones, el Comité de Administración, el administrador, si lo hubiere, o cualquier persona afectada, dentro de los tres meses siguientes a su concurrencia. La administración del condominio podrá, a través de circulares, avisos u otros medios, dar a conocer a la comunidad los reclamos correspondientes. **ARTICULO DECIMO:** Queda expresamente prohibido: a) Destinar la unidad a talleres, fábricas, establecimientos comerciales, departamento o estacionamiento de hospedaje, clínicas, clubes, centro de diversiones, u otros fines que impliquen molestias, ruidos, emanaciones y otros tipos de incomodidades a los demás ocupantes; b) Tener en las unidades, aún cuando sea transitoriamente, materiales inflamables, malolientes o de algún modo peligrosos para la comunidad, para la comunidad.



Ejecutar actos que puedan comprometer la seguridad, solidez, o salubridad del edificio; d) Ocupar con muebles u otros objetos los espacios de uso común, molestar el libre paso o acceso a ellos y a las unidades; e) Causar ruidos o ejecutar actos que perturben la tranquilidad de los propietarios; f) Colocar en sus fachadas objetos o letreros que alteren el ornato o la estética de los mismos; y g) Estacionar autos, motos, bicicletas u otros vehículos, bultos o cajones en los espacios de circulación, quedando autorizada la administración para efectuar su retiro inmediato, por cuenta, riesgo y costo del infractor. **ARTICULO DECIMO PRIMERO:**

Para los efectos de velar por la estética, armonía y unidad del edificio, los comuneros deberán dar cabal cumplimiento a las siguientes restricciones arquitectónicas, a saber: a) Se prohíbe el cambio de pavimento en zona de estacionamiento; y b) Se deben mantener los colores originales del conjunto habitacional. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO:** Todo propietario será responsable de los perjuicios causados a las personas o a los bienes comunes o de terceros, por actos u omisiones de quienes posean a cualquier título su unidad.- **ARTICULO**

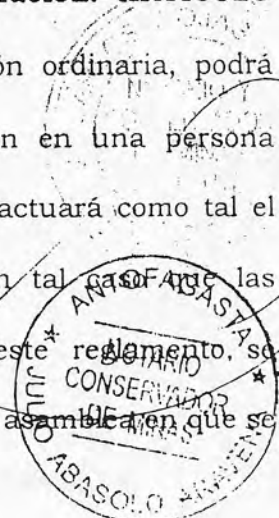
DECIMO TERCERO: Las infracciones legales o reglamentarias que cometa el arrendatario de una unidad en forma grave o reiterada, facultarán al administrador para exigir al propietario de esa unidad, poner término al contrato de arrendamiento y para tomar las medidas conducentes a tal objetivo.- **TITULO TERCERO: De las**

expensas o gastos comunes.- **ARTICULO DECIMO CUARTO:** Corresponderá exclusivamente al propietario el mantenimiento o reparación de la unidad de su dominio, de sus muros, vigas y de los muros exteriores que no sean estructurales, en la parte que dan al interior de su unidad, pisos, ventanas, puertas y demás bienes que son exclusivos de su respectiva propiedad, como también de las instalaciones respectivas de la luz eléctrica, agua, gas, alcantarillado y ventilación, en lo que quede dentro de su unidad, a partir de los empalmes de entrada a la unidad y hasta la salida de la misma. **ARTICULO DECIMO QUINTO:** Cada

propietario deberá pagar los gastos comunes ordinarios y extraordinarios en la proporción dicha en el artículo quinto precedente.- Se



entenderá por gastos comunes ordinarios los siguientes: a) De administración: los correspondientes a remuneraciones del personal de servicio, conserje y administrador, y los de previsión que procedan; b) De mantención: los necesarios para el mantenimiento de los bienes de dominio común, tales como revisiones periódicas de orden técnico, aseo, y lubricación de los servicios, maquinarias e instalaciones, reposición de luminarias, ampollitas, accesorios, equipos y útiles necesarios para la administración, mantención y aseo del condominio, y otros análogos; c) De reparación: los que demande el arreglo de desperfectos o deterioros de los bienes de dominio común o el reemplazo de artefacto, piezas o partes de éstos, y d) De uso o consumo: los correspondientes a los servicios colectivos de calefacción, agua potable, gas energía eléctrica, teléfonos u otros de similar naturaleza. Gastos comunes extraordinarios: los gastos adicionales o diferentes a los gastos comunes ordinarios y las sumas destinadas a nuevas obras comunes. Las obligaciones derivadas de gastos comunes se encuentran radicadas en el inmueble y seguirá siempre al dominio de él, aún los devengados antes de su adquisición, y el crédito correspondiente gozará del privilegio de cuarta clase que preferirá, cualquiera que sea su fecha, a los enumerados en el artículo dos mil cuatrocientos ochenta y uno del Código Civil, todo ello, sin perjuicio del derecho del propietario para exigir el pago a su antecesor en el dominio y de la acción de saneamiento por evicción, en su caso.- **ARTICULO DECIMO SEXTO:** El hecho de que una unidad permanezca desocupada, no libera al propietario de la obligación de concurrir al pago de los gastos comunes y a la formación de los fondos comunes ordinarios y extraordinarios.- **TITULO CUARTO: De la administración.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO:** La asamblea de copropietarios, en sesión ordinaria, podrá designar un administrador, pudiendo recaer esta designación en una persona natural o jurídica. A falta de designación de administrador actuará como tal el presidente del Comité de Administración, entendiéndose en tal caso que las referencias al administrador que se contienen en la Ley y en este reglamento, se hacen al presidente del Comité de Administración. El acta de la asamblea en que se

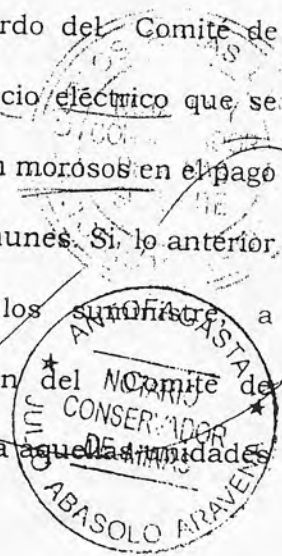


designó administrador deberá reducirse a escritura pública por la persona expresamente facultada para ello en la misma acta o, si no se expresare, por cualquiera de los miembros del Comité de Administración. Copia autorizada de esta escritura deberá mantenerse en el archivo de documentos del condominio. El administrador no podrá integrar el Comité de Administración y se mantendrá en sus funciones mientras cuente con la confianza de la asamblea, pudiendo ser removido en cualquier momento por acuerdo de la misma. **ARTICULO DECIMO**

OCTAVO: Funciones del administrador: Corresponderá al Administrador, en general, el cuidado y supervigilancia de los bienes comunes y la ejecución de todos los actos corrientes de administración y conservación y los de carácter urgente, sin recabar previamente acuerdo de la asamblea, sin perjuicio de su posterior ratificación y, especialmente, sin que la enumeración siguiente sea limitativa: uno) Cuidar y vigilar los bienes y servicios comunes, disponiendo las revisiones y reparaciones que sea menester ejecutar; dos) Recaudar las cuotas que deban derogar los propietarios por expensas o gastos comunes; tres) Cobrar y percibir cuanto se adeude a la comunidad del edificio por cualquier título o motivo; cuatro) Velar por la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias sobre copropiedad inmobiliaria, las del presente reglamento y los acuerdos de asamblea; cinco) Representar en juicio, activa y pasivamente a los copropietarios con las facultades indicadas en el inciso primero del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, en las causas concernientes a la administración y conservación del edificio que se promuevan con cualquiera de ellos o con terceros; seis) Citar a reunión de la Asamblea; siete) Pedir al Tribunal competente que aplique las sanciones o apremios que procedan al copropietario u ocupante que infrinja las limitaciones o restricciones que en el uso de su unidad le impone la Ley diecinueve mil quinientos treinta y siete, su reglamento, y el presente Reglamento de Copropiedad. Tratándose del cobro de expensas comunes o de la garantía a los copropietarios, actuará con las facultades indicadas en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil. **DECIMO NOVENO:** EL administrador



mantendrá en un banco de la ciudad de Antofagasta una cuenta corriente o de ahorro a nombre el edificio contra la cual girará la o las personas que designe para estos efectos la Asamblea de Copropietarios. El Administrador rendirá cuenta documentada de su administración en las épocas que fixaré la Asamblea, cada vez que ésta lo solicitaré, o en su caso el Comité de Administración, y al término de su gestión. Para estos efectos los copropietarios tendrán acceso a la documentación correspondiente. **ARTICULO VIGESIMO: Cobro de gastos comunes:** Los gastos comunes se efectuarán mes a mes por el administrador. El pago se efectuará por mensualidades vencidas, debiendo concurrir los copropietarios a su pago, mediante liquidación que a cada uno hará llegar el administrador, dentro de los cinco primeros días del mes siguiente al vencido, y los copropietarios deberán pagarlos a más tardar dentro de los diez primeros días del mes siguiente al vencido; si así no lo hiciere devengará sin necesidad de requerimiento alguno, el interés máximo convencional para operaciones no reajustables. El administrador podrá también confeccionar presupuestos estimativos de gastos comunes por periodos anticipados, para facilitar su cobro, al término de los cuales deberá ser el correspondiente ajuste de saldos con relación a los efectivamente producidos. Estos presupuestos deberán ser aprobados por el comité de administración. La copia del acta de la asamblea validamente celebrada autorizada por el comité de administración o en su defecto, por el administrador, en que se acuerden gastos comunes, tendrá mérito de ejecutivo para los efectos del cobro de dichos gastos comunes, entendidos en conformidad al acta, siempre que se encuentren firmados por el administrador. Queda autorizado el administrador, para que, con el acuerdo del Comité de Administración, suspenda o requiera la suspensión del servicio eléctrico que se suministra a aquellas unidades cuyos propietarios se encuentran morosos en el pago de tres o más cuotas, continuas o discontinuas, de los gastos comunes. Si lo anterior no pudiere cumplirse directamente, las empresas que los suministren, a requerimiento escrito del administrador y previa autorización del Comité de Administración, deberán suspender el servicio que proporciona a aquellas unidades.



cuyos propietarios se encuentren en la situación descrita precedentemente.-

TITULO QUINTO: De la Asamblea de Copropietarios: ARTICULO VIGESIMO

PRIMERO: Todo lo concerniente a la administración y conservación del edificio y de los bienes comunes serán resuelto por los copropietarios reunidos en asamblea. Las Asambleas serán ordinarias, extraordinarias. Las sesiones ordinarias se celebrarán a lo menos una vez al año; oportunidad en que el administrador deberá dar cuenta documentada de su gestión correspondiente a los últimos doce meses y en ellas podrá tratarse cualquier asunto relacionado con los intereses de los copropietarios y adoptarse los acuerdos correspondientes, salvo las materias de sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias tendrán lugar cada vez que lo exijan las necesidades del edificio, o a petición del comité de administración o de los copropietarios que representen el quince por ciento de los derechos del edificio y en ella solo se podrán tratar los temas incluidos en las citaciones. Las siguientes materias solo se podrán tratar en sesiones extraordinarias, a saber: uno) Modificación del Reglamento de Copropiedad; dos) Cambio de destino de las unidades del Edificio; tres) Constitución de derechos de uso y goce exclusivos de bienes de dominio común a favor de uno o más copropietarios u otras formas de aprovechamiento de bienes de dominio común o la constitución de gravámenes sobre ellos; cuatro) Reconstitución, demolición, rehabilitación o ampliaciones del edificio; cinco) Petición a la dirección de Obras Municipales para que se deje sin efecto la declaración que acogió al régimen de copropiedad inmobiliaria, o su modificación; seis) Constituciones en los bienes comunes, alteración y cambio de destino de dichos bienes; siete) Remoción parcial o total de los miembros del comité de administración; y ocho) Gastos o inversiones extraordinarias que excedan en un periodo de doce meses del equivalente a seis cuotas de gastos comunes ordinarios del total del edificio. **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:** Citación a asamblea y quórum. El Comité de Administración, a través de su Presidente, o si éste no lo hiciera el administrador, deberá citar a Asamblea todos los copropietarios o apoderados personalmente o por medio de carta certificada dirigida al domicilio

Cinco mil cuatrocientos cuarenta y uno



registrado para todos los efectos en la Oficina de Administración, con una anticipación mínima a la fecha de su celebración de cinco días y que no exceda de quince. Si no lo hubiere registrado, se entenderá para todos los efectos que tiene su domicilio en la respectiva unidad del Edificio. El administrador deberá mantener en el Edificio una copia actualizada de los Copropietarios con sus respectivos domicilios registrados. Las sesiones deberán celebrarse en el edificio, salvo que la asamblea o el comité de administración acuerde otro lugar, el que deberá estar situado en la misma comuna y deberán ser presidida por el Presidente del Comité. Las Asambleas Ordinarias se constituirán en primera citación con la asistencia de copropietarios que representen a lo menos el sesenta por ciento de los derechos en el edificio y en segunda citación con la asistencia de los copropietarios que concurren, adoptándose en ambos casos los acuerdos respectivos por la mayoría absoluta de los asistentes. Las asambleas extraordinarias se constituirán en primera citación con la asistencia de los copropietarios que representen a los menos el ochenta por ciento de los derechos en el edificio, y en segunda citación con la asistencia de copropietarios que representen a los menos el sesenta por ciento de los derechos del Edificio. En ambos casos los acuerdos se adoptarán con el voto favorable del sesenta y cinco por ciento de los derechos asistentes. Las asambleas extraordinarias para tratar las materias señaladas en el artículo anterior requerirán para constituirse, tanto en primera como en segunda citación la asistencia de los copropietarios que representen a lo menos el ochenta por ciento de los derechos en el edificio y, los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de los asistentes, que representen, a lo menos, el sesenta y cinco por ciento de los derechos en el edificio. Las asambleas extraordinarias para tratar modificaciones al Reglamento de Copropiedad que incidan en la alteración del porcentaje de los derechos de los copropietarios en los bienes comunes, requerirán para constituirse la asistencia de la unanimidad de los copropietarios y los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de la unanimidad de los derechos asistentes. En las asambleas ordinarias entre la primera y segunda citación deberá mediar un lapso no inferior a media hora.



ni superior a seis horas. En las asamblea extraordinarias dicho lapso no podrá ser inferior a cinco ni superior a quince días. Si no se reune los quórum necesarios para sesionar o para adoptar acuerdos se procederá a los dispuesto en el artículo treinta y tres de la Ley diecinueve mil quinientos treinta y siete. **ARTICULO VIGESIMO TERCERO:** Acuerdo de Asamblea: Todo copropietario estará obligado a asistir a las asambleas respectivas, personalmente o debidamente representada. Sólo los copropietarios hábiles podrán optar a cargo de representación de la comunidad y concurrir con su voto a los acuerdos que se adopten, salvo para aquellas materias respecto de las cuales la Ley exija unanimidad. Se entenderán por copropietarios hábiles aquellos que se encuentren al día en el pago de los gastos comunes, lo que se acreditará mediante certificado expedido por el administrador. Cada copropietario tendrá solo un voto, que será proporcional a sus derechos en los bienes de dominio común. El administrador no podrá representar a ningún copropietario en la asamblea. Los acuerdos adoptados con la mayoría exigidas por la ley o en el presente Reglamento obligan a todos los copropietarios sean que hayan asistido o no a la sesión respectiva o aún cuando no hayan concurrido con su voto favorable a su adopción. La asamblea representa legalmente a todos los copropietarios y está facultada para dar cumplimiento a dichos acuerdos a través del comité de administración o de los copropietarios designados por la propia asamblea para estos efectos. De los acuerdos de la asamblea se dejará constancia en un libro de Actas foliadas. Las actas deberán ser firmadas por todos los miembros del comité de administración o los propietarios que la asamblea designe y quedarán bajo custodia del Presidente del Comité de Administración. A las sesiones de asamblea en que se adopten acuerdos que incidan en las materias señaladas en los números uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete del artículo vigésimo primero, deberán asistir un Notario Público, quien deberá certificar la Acta respectiva, dejando constancia de los quórum obtenidos.- Si la naturaleza del acuerdo lo requiere, el acta correspondiente deberá reducirse a escritura pública por cualquiera de los miembros del comité de administración.- **TITULO SEXTO: Comité**

de Administración.- ARTICULO CUARTO: La asamblea en su primera sesión deberá designar un comité de administración compuesto por tres personas mayores de edad, y habrán de ser copropietarios en el Edificio. El propio comité designará de su seno un presidente, un vicepresidente y un secretario. Corresponderá al Vicepresidente subrogar al presidente y a falta de éste, subrogará al Presidente el Secretario y en éste orden le corresponderá presidir las Asambleas. El comité tendrá la representación de la asamblea con todas las facultades, excepto aquellas que deberán ser materias de asambleas extraordinarias. Para la validez de las reuniones del comité será necesaria la asistencia de la mayoría de sus miembros y los acuerdos serán adoptados por la mitad más uno de los asistentes. Del comité de administración durará en sus funciones el periodo que fije la asamblea, el que no podrá exceder de tres años, sin perjuicio de poder ser reelegido, indefinidamente. Solo podrán ser designados miembros del comité las personas naturales que sean propietarios en el edificio. El comité de administración podrá también dictar normas que faciliten el buen orden y administración del edificio las que mantendrán su vigencia mientras no sea revocada o modificada por la Asamblea de Copropietarios. Queda también facultada para dictar reglamentos u ordenanzas de aplicación general en materias relativas a la estética mínima a que deberán someterse las unidades hacia su presentación al exterior o hacia los bienes comunes y uso de determinados bienes comunes. Los reglamentos u ordenanzas que ella dicte, se mantendrán y aplicarán si no fueren modificados por la siguiente asamblea de copropietario, por la mayoría absoluta de los asistentes. **TITULO**

SEPTIMO : De las infracciones al reglamento .- ARTICULO VIGESIMO QUINTO: El retraso en el pago de los gastos comunes será sancionado con una multa igual al valor de cero coma cero dos unidades tributarias mensuales adicional por cada mes calendario de retraso.- **ARTICULO VIGESIMO SEXTO:** Toda infracción al presente Reglamento

de Copropiedad, a las disposiciones de la Ley diecinueve mil quinientos treinta y siete, a su Reglamento, a los acuerdos de la Asamblea de Copropietario, a las resoluciones del administrador del edificio dentro de la esfera de sus atribuciones, serán sancionadas con una multa de hasta una unidad tributaria mensual. De las cuales podrá reclamarse en la



siguiente asamblea ordinaria de copropietario, y sin perjuicio de que el infractor deba subsanar de inmediato la causa que motivó su aplicación bajo apercibimiento de reiterarse la sanción hasta que ella cese y además indemnizar los perjuicios ocasionados. **TITULO OCTAVO: De la vigencia y reforma del Reglamento.-**

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: El presente reglamento regirá desde la fecha en que la escritura pública que lo contenga, hubiere quedado inscrita en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta. **ARTICULO**

PRIMERO TRANSITORIO: Hasta que se reúna la primera asamblea de copropietarios, en conformidad al presente Reglamento, la designación del administrador del Edificio y de los integrantes del Comité de Administración podrá efectuarlo la sociedad que representa al compareciente. El administrador que se designe tendrá todas las atribuciones que le corresponda de acuerdo a este Reglamento especialmente podrá fixar y cobrar los gastos comunes y las garantías para estos. **ARTICULO SEGUNDO**

TRANSITORIO: En tanto no se efectúe la división y asignación de roles a cada unidad el pago de las contribuciones de la propiedad en que se construyó el edificio se considerará gasto común. **ARTICULO TERCERO TRANSITORIO:** Se faculta al

portador de copia autorizada del presente instrumento, para requerir del Conservador de Bienes Raíces respectivo, las anotaciones, inscripciones y subscripciones que sean pertinentes. **PERSONERIA:** La personería de don Raúl Moisés Moreno Moreno para

representar a Sociedad Inmobiliaria de Inversiones y Renta Astore S.A., consta de escritura pública de fecha veinticinco de febrero de dos mil cuatro, otorgada en la Notaría de doña Elvira Brady Roche, la que no se inserta por ser conocida de las partes y del Notario que autoriza. **Certificado de Recepción Final.-** República de Chile.

Municipalidad de Antofagasta. Dirección de Obras.- **CERTIFICADO DE RECEPCION** número trescientos dos de fecha veintisiete de noviembre de dos mil cinco. El Director de Obras Municipales, que suscribe certifica que la obra recepcionada, según acta de recepción número mil cientos cinco, corresponde en todo al proyecto aprobado.

Conforme. En comprobante y previa lectura, se ratifica y firma conjuntamente con el Ministro de Fe que autoriza.- Se da copia. Doy fe.-

RAUL MOISES MORENO MORENO
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES Y RENTA ASTORE S.A.

JULIO ALEJANDRO ABASOLO ARAVENA
NOTARIO PUBLICO Y CONSERVADOR DE MINAS
SEGUNDA NOTARIA DE ANTOFAGASTA



CERTIFICO: Que esta copia es testimonio fiel de su original.- ANTOFAGASTA,

JULIO ABASOLO ARAVENA
Notario y Conservador
Antofagasta

